

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA

podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zúčastněné společnosti

1. Společnost **Leadspire Agency a.s.**, IČO: 239 52 342, se sídlem Sokolská 1883/8, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 30091 (dále jen „**Nástupnická společnost**“) a společnost **BERNAT MOUNTING a.s.**, IČO: 252 95 331, se sídlem Besedice 53, 468 22 Koberovy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1482 (dále jen „**Zanikající společnost**“) a společně též „**Zúčastněné společnosti**“) tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich níže uvedená práva v souvislosti s plánovanou přeměnou Zúčastněných společností.
2. Fúzí sloučením Zúčastněných společností podle § 61 zákona o přeměnách dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a veškeré její jmění přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti (dále jen „**Fúze**“). Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. Rozhodným dnem Fúze je 1. 1. 2026.
3. Zúčastněné společnosti tímto v souladu s § 33 odst. 1 zákona o přeměnách oznamují, že do sbírky listin Zanikající i Nástupnické společnosti byl uložen projekt přeměny vyhotovený statutárními orgány Zúčastněných společností (dále jen „**Projekt**“), podle něhož k Fúzi dojde.

II.

Upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách

1. Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
2. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. O zřízení dostatečného zajištění rozhoduje soud usnesením; účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
3. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
4. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé:
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
5. Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není Fúzí dotčena (§ 36 zákona o přeměnách).
6. Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejich vlastníkům podle § 37 a § 38 zákona o přeměnách.
7. Zástavní práva váznoucí na akciích, které v důsledku Fúze zanikají, zanikají v souladu s § 40 odst. 3 zákona o přeměnách, neboť zástavní právo k nim nepřechází ani se nerozšiřuje podle § 40 odst. 1 nebo 2 zákona o přeměnách. Dotčený zástavní věřitel má v takovém případě práva podle zákona o přeměnách, zejména právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění; nedojde-li mezi zástavním

věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, použije se § 35 odst. 2 zákona o přeměnách obdobně.

8. Zástavní práva váznoucí na akciích Nástupnické společnosti nejsou Fúzí dotčena; v souladu s § 40 odst. 1 zákona o přeměnách se rozšíří i na akcie, které zástavní dlužníci nabudou na základě zastavených akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

III.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva

1. Každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin. Akcionáři mohou tyto informace požadovat na valné hromadě, která má Fúzi schválit. Zúčastněná společnost informace neposkytne, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.
2. Zúčastněné společnosti dále upozorňují, že v souvislosti s Fúzí náleží jejich akcionářům práva podle zákona o přeměnách, případně práva přiznaná jinými právními předpisy, a to zejména:
 - a) právo na dorovnání v penězích a na náhradu škody, jsou-li splněny zákonné podmínky; právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak zaniká,
 - b) právo dovolávat se v souladu s § 52 a násl. zákona o přeměnách neplatnosti Projektu, a to společně s dovoláváním se neplatnosti alespoň jednoho rozhodnutí o schválení Fúze; vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v Projektu,
 - c) právo vyjádřit souhlas ve smyslu § 8 a § 27 zákona o přeměnách s tím, že nebude vypracována zpráva o přeměně podle § 24 a následujících zákona o přeměnách; zpráva o přeměně se v daném případě v souladu s § 27 písm. b) zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť Zanikající společnost fúzuje se svým jediným akcionářem,
 - d) právo udělit souhlas ve smyslu § 117 zákona o přeměnách s tím, že nebude vypracována znalecká zpráva o fúzi; nebude-li takový souhlas všemi akcionáři všech Zúčastněných společností udělen, bude Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle § 112 a násl. zákona o přeměnách,
 - e) právo udělit ve smyslu § 11a odst. 2 zákona o přeměnách souhlas s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka,
 - f) právo seznámit se se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do přijetí rozhodnutí o schválení Fúze,
 - g) právo odprodat akcie Nástupnické společnosti podle § 49a a násl. zákona o přeměnách, dojde-li mezi rozhodným dnem Fúze a zápisem Fúze do obchodního rejstříku k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze Zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr, a jsou-li splněny další zákonné podmínky, popřípadě právo se tohoto práva vzdát,

případně další práva přiznaná zákonem o přeměnách či jinými právními předpisy, přičemž tato práva lze uplatňovat v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy; akcionář se může svých práv, která mu náleží podle zákona o přeměnách, vzdát způsobem a ve formě podle § 7 zákona o přeměnách.

3. V sídle každé ze Zúčastněných společností musí být v souladu s § 119 zákona o přeměnách k nahlédnutí pro akcionáře, a to v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin, alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Fúze:
 - a) Projekt,

- b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení Projektu, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
- e) společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- g) posudek znalce pro ocenění jmění.

Akcionáři mají dále právo seznámit se v sídle Zúčastněné společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění Zanikající společnosti. Zúčastněná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z uvedených dokumentů. Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie uvedených dokumentů zasílány elektronicky; souhlas lze dát jakýmkoli způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře. Jestliže má být Fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle Zúčastněná společnost uvedené dokumenty a upozornění na právo seznámit se s posudkem znalce pro ocenění jmění akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o Fúzi mimo valnou hromadu. Zúčastněná společnost není povinna dokumenty zpřístupnit ve svém sídle, pokud je způsobem a za podmínek podle § 119a zákona o přeměnách uveřejní na internetové stránce.

- 4. Jestliže má být Fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu a požádá-li o to některý z akcionářů Zúčastněné společnosti, nechá Zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu Projekt přezkoumat znalcem pro fúzi a předloží tomuto akcionáři ke schválení mimo valnou hromadu Projekt bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro fúzi; přezkoumání se provádí jen u Zúčastněné společnosti, jejíž akcionář o přezkoumání požádal.
- 5. Statutární orgán Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Fúze akcionáře se znaleckou zprávou o fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, resp. do dne rozhodnutí o schválení Fúze, ve všech Zúčastněných společnostech.
- 6. Nemá-li se za účelem schválení Fúze konat valná hromada, upozorňují Zúčastněné společnosti v souladu s § 118 a § 131 zákona o přeměnách akcionáře Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí, že mají právo požádat správní radu Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze, a to do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno toto upozornění.
- 7. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost a akcie Zanikající společnosti nepodléhají výměně, nevzniká povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a zákona o přeměnách ve smyslu § 118 písm. c) zákona o přeměnách.

IV.

Upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva

- 1. Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze dojde k převodu činnosti Zanikající společnosti jakožto zaměstnavatele na Nástupnickou společnost jakožto jiného zaměstnavatele, přecházejí dle § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zanikající společnosti v plném rozsahu na Nástupnickou společnost jakožto přejímajícího zaměstnavatele.

2. Zúčastněné společnosti tímto upozorňují své zaměstnance, že jim v souvislosti s Fúzí vznikají práva podle zákoníku práce, a to zejména právo na informace podle § 279 odst. 1 zákoníku práce a § 339 zákoníku práce.
3. V souladu s § 339 odst. 1 a 2 zákoníku práce jsou Zanikající společnost jako dosavadní zaměstnavatel a Nástupnická společnost jako přejímající zaměstnavatel povinny v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů předem dnem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost, informovat zástupce zaměstnanců, popřípadě přímo dotčené zaměstnance, o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody: (a) stanovené nebo navrhované datum převodu, (b) důvody převodu, (c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a (d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. Fúzí dochází pouze ke změně v osobě zaměstnavatele; obsah pracovněprávních vztahů dotčených zaměstnanců zůstává Fúzí nedotčen.
4. Nástupnická společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury a nemá zřízení dozorčí radu; nejsou splněny podmínky vzniku zákonné povinnosti pro volbu členů kontrolního orgánu zaměstnanci.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Toto upozornění je v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách ukládáno do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností spolu s Projektem, a to alespoň 1 měsíc předem dnem, kdy má být Fúze schválena.
2. Toto upozornění je v souladu s § 33 odst. 3 zákona o přeměnách po dobu podle odst. 1 tohoto článku zpřístupněno rovněž na internetové stránce Zúčastněných společností.

V Ostravě dne 25. 9. 2026